

## USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Stanislavem Svitákem, Ph.D., v právní věci

navrhovatele: **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.**, IČO 460 70 516  
sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

### **o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku**

#### **takto:**

Řízení o zápis změn ze dne 30. dubna 2024 pod Fj 24406/2024/KSUL se zastavuje.

#### **Odůvodnění:**

Návrhem došlým dne 30. 4. 2024 se navrhovatel Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., domáhal změny zápisu ve spolkovém rejstříku. Pod návrhem byl podepsán Ing. Marek Vaniš, jenž není statutárním orgánem spolku. Usnesením ze dne 6. 5. 2024, L 318/RD47/KSUL, Fj 24406/2024/KSUL, byl spolek vyzván k doložení zástupčího oprávnění Ing. Vaniše. Spolek jej nedoložil, ani nijak nepotvrdil.

Dle § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Dle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Na základě výše uvedeného soud zjistil, že Ing. Vaniš nebyl oprávněn k podání návrhu za spolek, proto řízení zastavil pro neodstranění nedostatku podmínky řízení.

#### **Poučení:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Ústí nad Labem 17. května 2024

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D. v. r.  
samosoudce